單元 1　國家組成與認同

高中公民與社會　重點筆記

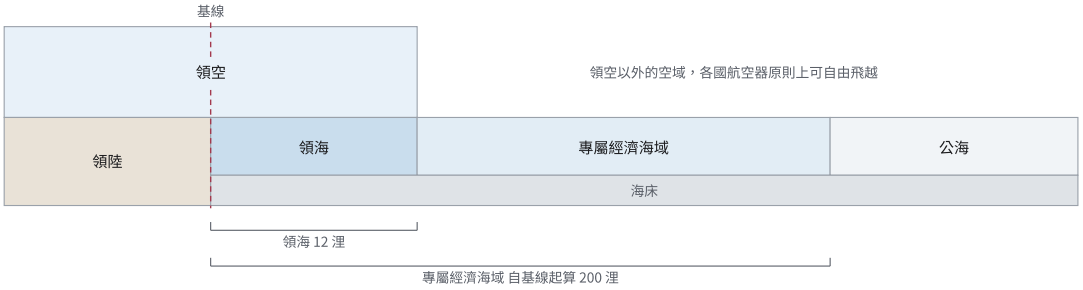
一、現代國家的構成要素

現代國家指一群人占有一塊固定的土地，並有一個能有效治理公共事務的政府，且具有與他國交往的能力，其構成要素有四項。



要素	意義
人民	是否為該國國民取決於是否具有國籍。國家以法律約束國民行為，也提供保護，兩者間存在以法律界定的權利義務關係
領土	國家統治權所能支配的範圍，包括領陸、領海與領空，國家對其具有排他性的最高統治權
政府	一套法律規範與一組人員的綜合體，包含中央與地方政府，功能為制定與執行法律、保障人民權益與福祉
主權	國家在政策制定與執行上具有至高無上的權威，即國家最高統治權

領土的範圍



> **相關重點**
> 領土等於領陸加領海加領空，國家對這三者具有排他性的權力；依聯合國海洋法公約，各國領海以領土之外延伸 12 浬為原則。專屬經濟海域自基線起算 200 浬，沿海國在其中享有探勘、開發與管理自然資源等經濟權利，但該海域並不是領土。大使館也並非派駐國的領土，其受保護是基於外交豁免，不是主權的行使。

主權的內涵

- **對內主權：**國家內部最高的統治權力，可合法壟斷強制力。
- **對外主權：**國際法承認一國對其領土具有管轄權，對外具獨立性，不受他國干預。
- **歸屬：**現代民主國家的主權源於人民，故稱人民主權或主權在民。
- **歷史起點：**1648 年西發里亞條約寫明尊重各國擁有主權及外交自主權，並承認多個獨立國家；各國王室相約尊重彼此在境內的至高地位，不受基督教會支配。
- **法理主權與事實主權：**前者指法律所規定主權能管轄的範圍，後者指實際上主權所管轄的範圍，兩者不一致時即產生主權爭議。

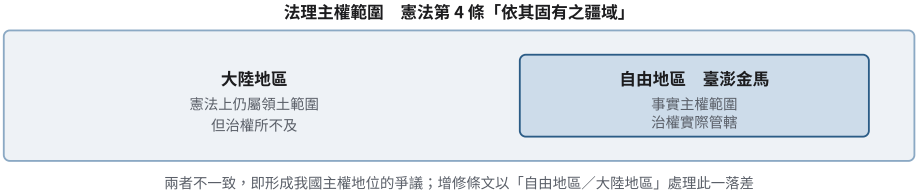
國家的承認

宣示說：新國家的存在是既存事實，成立時即享有國家的權利與義務，他國的承認只是正式確認的手續。

構成說：新國家如果未被其他國家承認，即不存在，承認是國家構成的必要條件。

二、我國主權的界定

1947 年制憲時，憲法第 4 條所稱的疆域包含大陸地區與臺灣地區；1949 年以後兩岸呈分裂分治狀態，我國治權實際僅及於臺澎金馬，形成法理主權與事實主權不一致的情況，修憲即在處理此一落差。



	相關條文	意義
法理主權 憲法本文	第 1 條：為民有、民治、民享之民主共和國。 第 2 條：主權屬於國民全體。 第 4 條：領土依其固有之疆域，非經國民大會之決議不得變更。	我國是以憲法為基礎的主權獨立國家，並揭示國民主權的精神。領土採概括性界定，並未直接列舉範圍
事實主權 增修條文	第 1 條：自由地區選舉人複決憲法修正案與領土變更案。 第 2 條：總統、副總統由自由地區全體人民直選。 第 11 條：自由地區與大陸地區間人民權利義務關係，得以法律為特別之規定。	承認我國主權有效實施的範圍僅及於自由地區

> **相關重點**
> 修憲並未更動憲法中主權與領土及於中國大陸的規範，而是把治權實際管轄的臺澎金馬稱為自由地區，治權所不及者稱為大陸地區，等於默認中華人民共和國統治中國大陸的事實，形成一個中國、兩個地區的狀態。增修條文第 11 條並成為《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》的法源依據。

三、我國主權地位的爭議

三份國際文件

文件	內容	引發的爭議
開羅宣言 1943 年	明文戰後臺灣主權將回歸中國，當時即為中華民國	主權確定論的立論基礎，爭議在於該宣言是否具國際法效力
舊金山和約 1951 年	僅陳述日本放棄臺灣主權，未明文宣示由何國繼承	成為主權未定論的論據
中日和約 1952 年	馬關條約已失效，臺澎回歸中國；和約中對中華民國國民的認定，被認為代表日本承認中華民國擁有臺灣主權	另一方認為兩約僅聲明日本放棄，未聲明歸屬

兩岸的主張

我國主張	對岸主張
中華民國在臺澎金馬同時享有法理主權與事實主權。依開羅宣言，1945 年由中華民國政府代表接收臺灣，當時中華民國代表中國並無疑義，且至今仍存續並有統治事實。原主張一個中國即中華民國，惟 1971 年退出聯合國、1979 年美國轉與中華人民共和國建交後，此主張愈難向國際社會說明。	1949 年中華人民共和國成立後取代中華民國的法理地位，在國際上普遍被承認為代表中國的唯一合法政府，主權及於整個中國與臺灣。世界上只有一個中國，臺灣是中國領土不可分割的一部分。

對我國造成的影響

- **國家認同的歧異：**人民對於自我國族認同，以及兩岸未來統獨發展的看法出現分歧。

- **外交與國際空間受限：**捍衛領土主權時常處於不利的國際地位，如釣魚臺、南沙群島的爭議；對岸不承認我國為主權獨立國家，甚至將我國貶抑為地方政府，並爭取我國邦交國。
- **參與國際組織受限：**常未能使用正式國名，僅能以中華臺北、臺澎金馬個別關稅領域等名稱代替。

四、國家主權與人民的關係

國家主權與人民之間並非只有政府公權力對人民的單向影響，人民以主權擁有者的身分，也能影響國家的重大政策。

面向	主權對人民的作用
界定人民身分	符合一定條件者由國家給予國籍。無國籍者無法享有國民的權利，常成為社會與法律的邊緣人
對內保障權利	以具強制性的公權力措施保障人民權利，並透過立法維護秩序、解決紛爭。無論國籍為何，在該國境內即須遵守法律
促進經濟活動	發行通用貨幣並賦予其交易媒介的法律效力，促進國內經濟活動
對外保障國民	對國民發出護照，使國民取得身分證明，享有國家的合法保護與返回國內的權利
人民的影響	人民透過政治參與影響國家的各項政策主張與對外關係

> **相關重點**
> 人民除能定期選舉行政首長與民意代表外，還能透過公民投票影響重大公共事務，這既落實國民主權精神，也象徵國家體制與權力的運用需基於人民的同意。當人民承認國家具有制定法律與統治人民的權力，並願意服從這些統治行為，國家的統治即取得正當性。

五、國家權力行使的可課責性

可課責性指政府行使權力時須受監督與限制，並對政策的成敗負起責任，其機制包括下列四項。

機制	內容
建構有限政府	憲政主義主張國家機關的組織職權與人民的權利義務都應規定於憲法中，藉此界定政府權力並保障人民權利
分權制衡	將政府權力分為立法、行政、司法三權，分立且相互制衡，避免單一機關權力過大而濫權
嚴守依法行政	憲法明定人民的基本權利義務，並由立法機關制定法律予以規範，行政機關的各項作為均須受憲法及法律約束
遵循正當程序	國家對人民的行為，如課予特定義務，必須符合正當法律程序

政治責任與法律責任

	政治責任	法律責任
意義	民選代表或政府官員若施政無法滿足民眾需求、違背人民意志，須受相應的譴責或制裁	官員或公務員個人違法失職，或人民權利因國家權力濫用而受損害時，須承擔的法律責任
追究方式	透過立法機關監督，如質詢、議決法案、倒閣，使執政者負集體責任（內閣總辭）或個人責任（部長下臺），並透過定期選舉課責	透過彈劾及司法審判

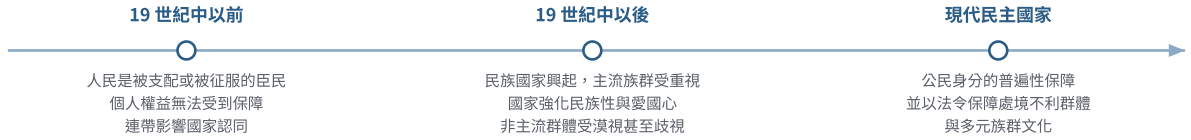
六、人民的國家認同

	內容
意義	人民對自己所屬國家的心理歸屬感，理論上沒有對錯，也沒有絕對性或僅限單一認同，不應與國籍劃上等號
性質	國家認同是基於想像的共同體成員的群體意識而形成，因此並非效忠特定統治者，也不會因政權更迭而改變
功能	對人民而言，滿足個人的認同感與歸屬感，並使人願意為共同體付出；對國家而言，凝聚國民向心力，不同族群若能形成休戚與共的政治生命共同體，可減少國家分裂的風險

國家認同的三種基礎

基礎	意義	例子
血緣	因客觀的血緣或主觀認定的族裔身分，而對特定族群產生的歸屬感	以色列人民的國家認同與猶太人血統有關
文化傳統	因共同的歷史傳統、習俗規範及集體記憶而形成的歸屬感。族群認同強調血緣，文化認同則附著於一塊範圍固定的土地	許多日本人相信武士道、大和魂是其共享的傳統
公民身分	認同國家的民主政治體制及公民身分，相信此體制可保障人民權利、應共同遵循	美國族群背景複雜，但基於對民主政治體制的一致信念而形成國家認同

國家認同基礎的演變



公民身分的普遍性保障，使人民有同等參與政治與公共事務的權利；政府以法令保障處境不利群體的權利與多元族群文化，促進實質平等，進而使其對政治共同體產生認同。

七、多元身分認同與國家政策

- 身分是個人及群體基於種族、宗教、語言和文化等因素對自身的定義方式，也是在社會關係中將自己與他人區分開來的方式；每個人都同時從屬於很多群體，不會只擁有一種集體歸屬感。認同即是在人我之間同與異的區別中被建構的。
- 若社會否認處境不利者的身分，會造成歧視。例如過去漢人認為原住民族文化落後野蠻而採取漢化措施，導致傳統文化流失，也使原住民難以對自我身分產生認同。
- 哪些群體身分或權利應予保障、未受法律規範的群體能否主張、政府該依何種標準分配有限資源，以及對某些群體的保障是否造成其他群體的不平等，都需透過民主程序決定。

對象	不利處境	國家政策
原住民族	文化權等集體人權受到侵害	成立原住民族委員會並制定相關法律；依法使用原屬族群姓名；鼓勵學習族群母語、推廣族群文化；於直轄市劃分山地原住民區以落實自治，並劃設傳統領域，使其能參與範圍內的土地使用與產業發展
女性	社會地位通常較低	立法保障女性的平等權、參政權等
新住民	語言文化的藩籬、經濟困境的壓迫、社會偏見歧視的氛圍、既有法令的限制	設立新住民學習中心與終身學習課程；禁止就業歧視，取得居留證的外籍與大陸配偶不需申請許可即可工作；推廣多元文化以增進社會對其母國文化與處境的認識；修法保障婚姻移民者權益

八、我國國家認同的歧異

項目	說明
國內因素	臺灣社會本有多元族群，原本的族群認同即有所不同，經多年共同生活後逐漸形成共同記憶與共同體。戒嚴時期的動員戡亂體制阻礙憲政發展，部分人民無法以正式管道參與政治而不滿；解嚴後逐漸落實國民主權，民主制度為人民所認同
國際因素	退出聯合國後，中華民國的國際地位日漸下滑，部分國人開始對中華民國的政治符號產生懷疑；1990 年代後中華人民共和國崛起，強調臺灣主體性的論述受到重視
國族認同與統獨立場	國族身分的認定上，自認為是臺灣人或中國人皆有之。統獨立場上，有人認同中華民國，理由是 1911 年建國即以此為國號，且兩岸有相同血緣與傳統，不必強調對立；有人認為應建立新國號以與中華人民共和國區隔，強調我國是獨立自主的政治實體，也可與威權時期作區隔